

1522536-57.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... o denunciado negou a prática do roubo, afirmando que recebeu o telefone móvel de uma terceira pessoa desconhecida.

A denúncia, juntamente com o inquérito policial, foi recebida aos 17 de outubro de 2022 (fls. 67/68). O réu foi citado pessoalmente (fls. 83). A Defesa prévia foi apresentada (fls. 86/87). O recebimento da denúncia foi ratificado em 17 de novembro de 2022 (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522536-57.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522536-57.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2270958/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 27845471 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2270958 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEBER FRANCISCO MATEUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

Vistos.

KLEBER FRANCISCO MATEUS, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como no incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, nas condições descritas na denúncia, no dia 04 de outubro de 2022, por volta das 08h05min, na Rua Guaianases, altura do numeral 416, Santa Cecília, nesta cidade e comarca, recebeu e

transportava, em proveito próprio, o aparelho celular, marca Xiaomi, modelo Redmi 9, avaliado em R\$1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), de propriedade de Yu Hui Chen, que sabia ser produto de crime.

Segundo o apurado, no dia 04 de outubro de 2022, por volta das 07h30min, a vítima estava conduzindo seu veículo quando ingressou em uma rua por engano e deparou-se com o local lotado de "nóias".

Nisso, encostou o veículo, pegou o celular para avisar seu marido, momento em que surgiu um indivíduo e começou a acusá-la de estar filmando o movimento, várias pessoas se aproximaram e um deles, com violência, puxou o telefone das mãos da ofendida e se apoderou do bem, empreendendo fuga.

Apurou-se, ainda, que logo depois, policiais militares foram alertados por um taxista na Av. Rio Branco que um indivíduo havia tentado furtar seu celular, passando-lhes as características.

Em patrulhamento, avistaram KLEBER correndo pela rua com as mesmas características.

Realizada a abordagem, na posse do denunciado os policiais encontraram o celular subtraído da Sra. Yu, momentos antes.

Na delegacia de polícia, a ofendida não reconheceu KLEBER como autor do crime antecedente.

Interrogado, o denunciado negou a prática do roubo, afirmando que recebeu o telefone móvel de uma terceira pessoa desconhecida.

A denúncia, juntamente com o inquérito policial, foi recebida aos 17 de outubro de 2022 (fls. 67/68). O réu foi citado pessoalmente (fls. 83). A Defesa prévia foi apresentada (fls. 86/87). O recebimento da denúncia foi ratificado em 17 de novembro de 2022 (fls. 89/90).

Na fase instrutória, as partes desistiram da oitiva da vítima e de uma testemunha. Tomou-se o depoimento de uma testemunha. O réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa solicitou a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu benefícios.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Desde a fase extrajudicial foram arregimentadas provas de que o réu, de fato, perpetrou o crime imputado a ele na inicial acusatória.

A materialidade do delito de receptação encontra amparo no auto de prisão em flagrante (fls. 04), no boletim de ocorrência (fls. 05/08), no auto de exibição e apreensão (fls. 13), e na prova oral coligida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o acusado.

A vítima, ouvida na delegacia, declarou que estava de carro quando entrou numa rua por engano. Estacionou o carro ali perto. O local estava cheio de "nóias". Pegou o celular para avisar ao seu marido, para ter cuidado, pois ele passa sempre no mesmo lugar. Kleber apareceu e começou a dizer "está filmando". Começou olhara para os lados e várias pessoas apareceram. Ficou com medo. Avisou que não estava filmando. Kleber pegou o celular e quis fugir. Tentou segurar seu celular. Ele puxou com tudo o celular e machucou sua mão na janela do carro. Sua mão está machucada. Deu marcha a ré e bateu o carro. Alguns nóias chamaram outras pessoas. Não viu o sujeito passando o celular para outra pessoa. A Polícia Militar avisou que tinham encontrado seu celular. Na Delegacia, não reconheceu Kleber como sendo quem roubou o celular de sua mão. Disse que o sujeito que a tinha roubado tinha tom de pele diferente, estava mais bem vestido e tinha outro rosto (fls. 12).

A testemunha Bruno Rodrigues Traldi, ouvido na delegacia, relatou que estavam em estacionamento na Avenida Rio Branco, quando um taxista passou e disse que tinham tentado furtar seu celular. O taxista passou as características do suspeito e visualizaram Kleber correndo com as mesmas características. Com Kleber havia um celular. A origem não foi justificada. Pegaram o celular e começaram a pesquisar a procedência. Compareceram à Distrital. No local, Kleber resistiu. Utilizaram algemas. Pesquisaram, conseguiram contato e conseguiram descobrir que o celular é

da Sra. Yu, que confirmou que tinha sido roubada há cerca de meia hora, ainda na data dos fatos (fls. 10).

A testemunha Leandro Luiz Ossuna, policial militar ouvido na delegacia, disse que (fls. 11).

Interrogado em solo policial, o réu negou o roubo, aduzindo que havia recebido o celular da vítima de um terceiro (fls. 14).

Em juízo, a prova foi refeita e se manteve intacta.

A testemunha Bruno Rodrigues Traldi relatou que.

A testemunha Leandro Luiz Ossuna disse que estavam em patrulhamento pelo local quando avistaram o réu correndo, em atitude suspeita. Resolveram pela abordagem e com o réu encontraram um aparelho de celular com capa rosa e letras em outra língua, não se recorda se chinês. Conduziram para a delegacia, e no local contaram a vítima e ela foi à delegacia. Pelo que se recorda, a vítima estava na via pública filmando quando foi furtada por um indivíduo. Não conhecia o réu anteriormente. Disse que o acusado nada falou quando .

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam o compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar o réu, como no presente caso, em que o testemunho dos policiais se mostrou idôneo e isento.

Interrogado, o réu confessou os fatos, aduzindo que que comprou o celular por R\$ 150,00 e foi abordado pela Polícia.

Pois bem.

As circunstâncias do encontro do réu na posse do aparelho de telefone celular da vítima, objeto de roubo ocorrido minutos antes, bem como a manifestação judicial dos policiais, e a versão sem credibilidade sobre como o acusado obteve a posse do referido bem, importam em reconhecer nitidamente que ele tinha efetiva ciência que havia recebido produto de crime.

Nesse sentido, a versão do acusado no sentido de que havia adquirido o aparelho de um terceiro indivíduo - o qual sequer o nome soube declinar - se mostra desprovida de qualquer credibilidade, porquanto além de não identificar o suposto indivíduo, o réu sequer apresentou qualquer documentação, recibo, nota fiscal ou documento de transferência bancária que comprovasse a suposta negociação ou que justificasse a posse do bem.

Deveras, vez que nada diverso poderia se esperar ou ter ocorrido dado pelo exíguo interregno de tempo transcorrido entre o roubo que vitimou a ofendida e o encontro do acusado na posse do aparelho da vítima.

Importante ressaltar não ser crível que um indivíduo abordado na posse de produto de origem ilícita, mormente o réu, que já possui condenação criminal e, portanto, tem ciência de que deve se afastar de situações suspeitas, não soubesse a origem espúria do bem, o que reforça ainda mais o convencimento no sentido de que a versão do réu é inverossímil e pueril.

Lado outro, exigir prova mais acentuada equivale a desnaturar a própria infração penal, quando, em verdade, houve a clara inversão do ônus da prova, cabendo ao réu a prova de justificativa plausível para estar na posse de bem de origem espúria, o que não se produziu nos autos.

Materialidade e autoria comprovada, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, qual seja, 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa. Na segunda fase, presentes duas circunstâncias agravantes de reincidência (condenações definitivas perante a 20ª Vara Criminal, processo nº 0006353-04.2017.8.26.0635 - fls. 27; e perante a 10ª Vara Criminal, processo nº 0008014-18.2017.8.26.0635 - fls. 28), exaspero a pena intermediária em 1/5, perfazendo 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitivo este quantum de pena.

Ausentes maiores informações sobre a condição econômica do réu, estabeleço o valor do dia multa no piso legal.

Ausentes os requisitos legais, notadamente pela reincidência em crimes patrimoniais, reveladoras de conduta social inapropriada, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e de conceder o sursis, vez que a concessão das benesses não se mostra socialmente recomendável.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para Condenar KLEBER FRANCISCO MATEUS, qualificado aos autos, ao cumprimento da pena de 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração aos artigos 180, caput, do Código Penal.

O réu iniciará o cumprimento da sanção corpórea, seguindo os ditames legais, em regime semiaberto, o qual se mostra adequado, proporcional e suficiente para a reprovação e reparação do crime, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis e a reincidência em delitos patrimoniais, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, interpretado a contrario sensu.

Quanto ao regime prisional, insta salientar que a detração consiste em mera operação aritmética (desconto do tempo de prisão provisória da pena aplicada), não possuindo, de per si, o condão de modificar o regime inicial sem se sopesar as circunstâncias e a gravidade em concreto do crime e as condições subjetivas do acusado, que, ao serem apreciadas, revelaram não ser recomendável a fixação de regime mais brando que o ora fixado, porquanto o regime prisional se revelou proporcional e suficiente para a reparação e reprovação do crime. Ademais, ainda que se utilizasse apenas o desconto do prazo de prisão provisória para fixar o regime prisional – hipótese rechaçada -, o acusado não faria jus à progressão, nos termos do art. 112, II da LEP (Lei 7.210/84).

Revigorados os requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantido preso durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Incabível também a prisão domiciliar em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do CPP e no Habeas Corpus Coletivo nº 165.704-DF proferido pelo STF. Recomende-se.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA